

1500160-63.2021.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ESDRAS ELIEL SALES NAZARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Esdras Eliel Sales Nazario, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 12:30h, na Rua Santa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500160-63.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500160-63.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ESDRAS ELIEL SALES NAZARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Esdras Eliel Sales Nazario, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 12:30h, na Rua Santa Maria, 304, Bonsucesso, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, crack, dividido em 6 porções individuais, com peso líquido total de 2,77 gramas, cocaína, dividida em 186 porções individuais, com peso líquido total de 35,07 gramas e maconha, dividida em 15 porções, peso líquido total de 17,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis receberam comunicação anônima de tráfico de entorpecentes no local, onde permaneceram em campana. Os servidores visualizaram o acusado vendendo drogas na porta de um barraco e guardando os entorpecentes dentro de uma pochete preta que trazia consigo. Os policiais adentraram ao barraco onde estava o denunciado e Fabiano, que dormia no local, e, verificação, localizaram a pochete preta anteriormente visualizada com o denunciado, contendo 6 porções de crack, 186 de cocaína e 15 de maconha. Nada foi encontrado em poder de Fabiano, que negou ter ciência do tráfico no local.

O acusado foi notificado (fl. 253), apresentou defesa prévia (fls. 259/262) e a denúncia foi recebida. Ocorreu o arquivamento com relação a Fabiano (fl. 98).

Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela absolvição, no que foi

secundado pela defesa.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 11/12), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 116/118).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 5/6) e em Juízo que, em diligência após informação anônima sobre tráfico de entorpecentes no local, avistaram o acusado realizar a venda de drogas na porta de um barraco. Disseram ter verificado que a moradia era a mesma repassada na comunicação anônima e que, por tal razão, adentraram ao local. Relataram que, em busca à residência, encontraram o acusado, Fabiano, e a pochete preta contendo os entorpecentes apreendidos.

Extrajudicialmente (fl. 9), o acusado negou os fatos imputados. Disse que o barraco pertence ao seu tio e que vai ao local para auxiliá-lo em suas necessidades.

Informou que os policiais não encontraram nada consigo e que não viu a localização de entorpecentes. Durante a audiência, afirmou que foi ao local ajudar Clemente e que não ficou do lado de fora. Contou que foi abordado dentro da residência e que nos outros barracos que havia no local estavam outras duas pessoas, tendo somente uma delas sido abordada.

Conforme ponderado pelas partes, não é possível ter certeza da autoria. O acusado não foi surpreendido na posse das drogas. O entorpecente foi localizado sob a cama onde estava Fabiano. Não bastasse, a campana foi realizada a certa distância, de modo que não era possível verificar, com clareza, se realmente estava a ocorrer a venda de entorpecentes.

Perceba-se que, durante a audiência, as testemunhas não disseram ter visto o denunciado na posse da pochete apreendida. Disso se nota que havia considerável distância entre os policiais e o acusado. E se não era possível visualizar referido objeto, parece que ainda mais difícil era ver que o réu tinha drogas em seu poder. Diante deste panorama, não havendo elementos seguros a sustentar a condenação, a improcedência é a medida que se impõe.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo o acusado Esdras Eliel Sales Nazario da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O dinheiro apreendido (fls. 11/12) poderá ser restituído ao réu. A pochete apreendida deverá ser encaminhada para destruição. Operado o trânsito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.Guarulhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA